النظام الداخلي لصندوق إدارة وصيانة عقار القطعة رقم (١١٣٩) عمارة رقم (٨) حوض رقم (١٢) رجم الخرابشة – قرية الجبيهة

وُضع هذا النظام بالاستناد إلى قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني، وقانون الملكية العقارية الأردني وبما لا يتعارض مع أحكامهما، وينظم العلاقة بين أصحاب وسكان العقار في كل ما يتعلق بإدارة وصيانة الأجزاء والمنافع المشتركة للعقار

المـــادة (١) : اسم النظام ونطاق التطبيق:

يسمى هذا النظام "النظام الداخلي لصندوق إدارة وصيانة عقار القطعة رقم (١١٣٩) عمارة رقم (٨) حوض رقم (١٢) رجم الخرابشة – قرية الجبيهة"، ويطبق على جميع مالكي وسكان العقار.

المـــادة (٢) : التعاريف والمصطلحات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الصنـــــــــــــدوق : صندوق إدارة وصيانة العقار.

العقـــــــــــــار : بناية رقم (٨) المقامة على القطعة رقم (١١٣٩) حوض رقم (١٢) رجم الخرابشة، والمكونة من (١٥) شقة سكنية وتوابعها.

الشـــــــــــــقق : كل شقة مشغولة (المسكونة) سواء من قبل المالك أو المستأجر.

اللجنـــــــــــــة : اللجنة المترشحة لإدارة الصندوق من أصحاب الشقق.

الحـــــــــــــارس : المسؤول عن حراسة ونظافة العقار.

المنتفـــــــــــــع : كل من يشغل الشقة ويستفيد من مرافق وخدمات العقار سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

الشقق غير المشغولـة : الشقق الفارغة غير المسكونة وغير المخدومة بعداد الكهرباء والمياه.

التكاليف الرأسمـــالية : النفقات المتعلقة بالهيكل الإنشائي للعقار أو التمديدات الرئيسية أو أي أعمال تحسينية من شأنها المحافظة على سلامة وجمالية المبنى وتوابعه أو إطالة عمره.

التكاليف التشـــغيلية : النفقات الناتجة عن تشغيل الخدمات المشتركة، مثل صيانة المصعد، النظافة، الإنارة، أجور الحارس، الصيانة الدورية وما شابه.

المـــادة (٣) : مفهوم وأهداف الصندوق:

صندوق إدارة وصيانة العقار عبارة عن وسيلة تكافلية اجتماعية تعاونية ذو نفع متبادل يصب في مصلحة احتياجات العقار بما يخدم سكان العقارويهدف إلى:

أ. المحافظة على العقار ومرافقه المشتركة.

ب. تمويل أعمال الصيانة والتشغيل.

ج. تحسين مستوى الخدمات المشتركة.

د. تعزيز التعاون بين سكان العقار بما يحقق المصلحة العامة.

المـــادة (٤) : موارد الصندوق:

أ. المساهمة الشهرية لسكان العقار من الشقق المشغولة.
ب. التبرعات أو المساهمات الاختيارية غير المستردة.
ج. أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة بما يخدم أهداف الصندوق.

المـــادة (٥) : إدارة الصندق:

أ. تترشح لجنة من سكان العقار لتولي الإشراف على إدارة الصندوق مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل بحيث يترشح لها كل من يرغب من سكان العقار.
ب. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين على أن يكون لكل شقة صوت واحد فقط (في حال وجود عضوين في اللجنة من شقة واحدة).
ج. تعين اللجنة أمين صندوق يتولى الإشراف على حسابات الصندوق.
د. يتم تحديد الأولويات في احتياجات العقار من قبل اللجنة وتسجل في قائمة خاصة.
ه. يتم الشروع في تنفيذ احتياجات العقار حسب الأولوية والسيولة النقدية المتوفرة في الصندوق.
و. تلتزم اللجنة بإعداد كشف شهري يوضح حركات الصندوق يصرح عنه لجميع أصحاب الشقق.
ز. تحفظ جميع الفواتير والإيصالات والمستندات المالية لدى أمين الصندوق.

المـــادة (٦) : المساهمة في الصندوق:

أ. يلتزم كل منتفع بسداد المساهمة الشهرية المقررة.
ب. تبلغ قيمة المساهمة الشهرية (١٥) دينار لكل شقة، وتستحق الدفع في نهاية كل شهر وحتى اليوم السابع من الشهر التالي كحد أقصى.
ج. يتولى الحارس مهمة تحصيل المساهمة الشهرية بالإضافة لأجرته الشهرية المتفق عليها من كل شقة.

المـــادة (٧) : مهام أعضاء اللجنة:

أ. طرح المقترحات المتعلقة بالمنفعة العامة للعقار ومباحثتها.
ب. تدقيق حركات الصندوق والمصادقة عليها.
ج. متابعة مشاكل الصيانة العامة (التشغيلية) والتواصل مع المعنيين.
د. التصويت على أي قرار قبل اتخاذه والشروع فيه.
ه. إعلام جميع سكان العقار بالقرارات المتخذه.

المـادة (٨) : الاستثناءات والإعفاءات:

أ. تساهم شقة التسوية في نصف تكاليف صيانة المصعد ورسوم العقد السنوي، ولا تتحمل بقية التكاليف التشغيلية نظرًا لاستقلاليتها عن خدمات العقار وعدم انتفاعها بها، مع بقائها ملتزمة بحصتها من التكاليف الرأسمالية بالكامل كباقي الشقق و تكون المساهمة الشهرية لها بقيمة (٥) دنانير.
ب. تعفى الشقق غير المشغولة من التكاليف التشغيلية، وتساهم بنسبة (٣٠٪) من حصتها في التكاليف الرأسمالية.

المـادة (٩) : الشقق المؤجرة

أ. إذا كانت الشقة مؤجرة، يتحمل المستأجر التكاليف التشغيلية بصفته المنتفع من خدمات العقار، بينما يتحمل المالك التكاليف الرأسمالية إلا إذا اتفق المستأجر مع المالك على غير ذلك.

المـادة (١٠) : شقق المغتربين

أ. هي الشقق المفروشة أوالمخدومة بعداد الكهرباء والمياه وغير المسكونة في الغالب، التي يتردد إليها مالكها في مواسم معينة من السنة.

ب. تخضع شقق المغتربين لأحكام مفهوم "الشقق" ولا تخضع لأحكام مفهوم "الشقق غير المشغولة" وعلى مالكها الالتزام بالمساهمة الشهرية وباقي التكاليف طيلة فترة غيابه.

المـادة (١١) : التأخر عن السداد

أ. تعتبر المساهمة مستحقَّة بانتهاء مدة السداد المحددة .

ب. في حال التأخر لأكثر من (٣٠) يومًا، توجه اللجنة إشعارًا إلى صاحب العلاقة .

ج. إذا استمر التأخر، يبقى المبلغ دينًا مستحقًا على الشقة، ويجوز للجنة المطالبة به وديًا أو بالوسائل القانونية بعد موافقة أغلبية أصحاب الشقق.

د. لا يعفي التأخر عن السداد من الالتزام بدفع جميع المبالغ المستحقة.

المـادة (١٢) : أحكام عامة

أ. لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بموافقة ثلثي أصحاب الشقق.

ب. كل ما لم يرد به نص في هذا النظام يقرّه أصحاب الشقق بالأغلبية.

ج. يعتبر توقيع أصحاب الشقق على هذا النظام موافقة والتزامًا بجميع أحكامه.

المـادة (١٣) : اعتماد النظام

حرر هذا النظام من (١٣) مادة، وتمت الموافقة عليه من قبل أصحاب الشقق، ويعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٠١.